

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 719/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นางเล็ก บุญเรือน

จำเลย

นางเล็ก บุญเรือน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4,38,74 ที่แก้ไข แล้ว ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง (อันดับ 33,31 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
80,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาแปดหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาแปดหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>